

1500149-95.2018.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006. Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ettore Targa s/nº, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500149-95.2018.8.26.0581 - lauda

## SENTENÇA

Processo nº:

1500149-95.2018.8.26.0581

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

SILAS APARECIDO CUSTODIO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 82/84) em face de SILAS APARECIDO CUSTODIO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, em 17 de março de 2018, por volta das 03h20min, na Rua Nicolau Grandini, n.º 411, Jardim Brasília, nesta cidade e Comarca de São Manuel, supostamente trazia consigo, para consumo pessoal, dois pinos de cocaína, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 13/12/2018, houve audiência preliminar, na qual foi homologada transação penal (fls. 59/60).

Descumpridas as obrigações pelo acusado, a transação penal foi tornada insubsistente em 23/07/2019 (fl. 78).

Em 27/09/2019, em audiência para os fins do art. 89, § 1º, da Lei n.º 9.099/1995, foi recebida a denúncia e suspenso o processo pelo período de dois anos (fls. 94/95).

Pelo fato de o réu ter descumprido duas das condições (deixou de comparecer

mensalmente em juízo e mudou de endereço sem informar - fls. 155/156), foi revogada a suspensão condicional do processo em 28/04/2020 (fl. 168).

Designada audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do réu, uma vez que, citado pessoalmente (fl. 93), mudou de endereço sem informar o juízo, consoante art. 367 do CPP. Foram ouvidas testemunhas.

Em alegações finais, a d. representante do Ministério

Público pugna pela condenação, nos termos da denúncia.

A d. defesa, por sua vez, requer a absolvição.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n.º 900007/2018 (fls. 01/03); termos de depoimento (fls. 04/05); auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); termo de declarações (fl. 08); laudo de constatação provisório (fls. 17/20); laudo químico toxicológico definitivo (fls. 265/267); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (cocaína) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e na Resolução n.º 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a prova se revela idônea a ilustrar a autoria, porque o conjunto probatório amealhado em sede judicial está em consonância com aqueles elementos já obtidos na fase inquisitorial.

Em juízo, a testemunha GENIVALDO DE OLIVEIRA, guarda municipal, narrou que se recorda de que foram fazer uma operação na praça ao lado da rua descrita na denúncia; que foram abordadas várias pessoas e que, com algumas, delas drogas foram apreendidas; que não se recorda do réu, mas que ratifica as declarações de fase policial.

A testemunha JORGE ALBERTO PAULINO, guarda municipal, aduziu que fizeram uma operação conjunta com a PM; que havia dois rapazes em atitude suspeita e que, por isso, foram abordados; que Silas estava com dois pinos de cocaína nas mãos; que ele assumiu ser usuário de drogas e disse que havia comprado os entorpecentes do rapaz que estava ao seu lado; que o local é ponto de venda de drogas.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos guardas municipais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos agentes estatais, os quais, portanto, devem prevalecer. Friso que a quantidade de droga apreendida é compatível com a figura do usuário. Não foram encontrados com o acusado quaisquer outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo que qualquer flexibilização nesse sentido implicaria esvaziamento da norma incriminadora. Nesses termos, a jurisprudência do C. STJ, in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se

aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância

entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a

própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O

objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ, RHC 35.920/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma j. 20.05.2014, noticiado no Informativo 541) (grifei).

A condenação, portanto, é medida que se impõe, já que “trazer consigo” é verbo do tipo penal do art. 28 da LD e, sendo tipo misto alternativo, a prática de qualquer dos verbos é suficiente à sua consumação.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais dos arts. 42 da LD e 59 do CP, verifico que o acusado possui bons antecedentes. Não há outras circunstâncias a serem valoradas.

Assim sendo, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR SILAS APARECIDO CUSTODIO, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Incabível prisão preventiva em se tratando do presente delito (art. 387, § 1º, do CPP).

Sem custas, por força do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva;
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Manuel, 27 de janeiro de 2022.

CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT  
Juiz de Direito